

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto uplatňuji připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který vymezuje tři akcelerační oblasti přímo v okolí mého bydliště – AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S vymezením těchto oblastí pro zrychlený režim výstavby větrných elektráren nesouhlasím z důvodů uvedených níže.

Odůvodnění námitek:

1. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

2. Krajinný ráz nelze nahradit pozdější kompenzací

Návrh akceleračních oblastí v rozsahu AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s ochranou krajinného rázu, kterou ukládá § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz jižního Plzeňska tvoří pozvolné horizonty, mozaika polí a lesů a charakteristická vesnická sídla. Stavby vysoké přes 200 metrů by tento ráz nevratně narušily v dohledu z mnoha obcí a kulturních dominant. Krajinný ráz patří k chráněným hodnotám a jeho ztráta není kompenzovatelná.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip prevence dle čl. 191 SFEU.

3. Umístění na vrcholcích zesiluje vizuální dopad

Námitkou je, že akcelerační oblasti AOV 51, 62 a 63 jsou umístěny právě v exponovaných vrcholových polohách, což zesiluje jejich vizuální i psychologický dopad na obyvatele níže ležících obcí. Tím, že turbíny vyrostou na horizontech, jejich celková viditelnost v sídlech v údolích dosahuje stovek metrů nad střechy domů. Obyvatelé je budou vidět z oken, zahrad i návsi. Jde o trvalou zátěž, která zhorší pocit klidu ve veřejných i soukromých prostorách.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

4. Odmítnutí alternativ není odůvodněno

Vznáším námitku proti tomu, že odmítnutí alternativních lokalit není v dokumentaci konkrétně odůvodněno. Pokud návrh pracoval i s jinými potenciálními lokalitami pro akcelerační oblasti, mělo by být doloženo, proč byly tyto alternativy odmítnuty. Bez tohoto odůvodnění není výběr lokalit transparentní a přezkoumatelný.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

5. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

6. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

7. Monitoring nezachrání jedince chráněných druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace spoléhá na monitoring úhynů u druhů, u nichž jsou jednotlivé ztráty populačně významné. U druhů, jako jsou velcí dravci či vzácní netopýři, je každý uhynulý jedinec populačně významný. Strategie založená na sledování úhynů a následných korekcích je u takových druhů eticky i právně problematická.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip předběžné opatrnosti.

Pro úplnost odkazuji na recenzovaný zdroj: USGS (2018). Fatality Estimator User's Guide. United States Geological Survey.

8. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

9. Chybí interakce s dálnicí D20 a vedením VVN

Nesouhlasím s tím, že kumulativní vlivy AO s plánovanou dálnicí D20 a vedením VVN nebyly v dokumentaci komplexně vyhodnoceny. Region jižního Plzeňska čekají souběžně významné zásahy: dálnice D20, posílené vedení VVN a tři akcelerační oblasti pro VTE. Tyto stavby budou působit společně na krajinu, zvěř, ovzduší i kvalitu života. Bez analýzy společných vlivů nelze tvrdit, že jsou jednotlivé záměry udržitelné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; § 18 stavebního zákona.

Vzhledem k uvedeným důvodům žádám o vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a o důsledné prověření alternativních, méně konfliktních lokalit.

V dne

Podpis: